

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 2113/5 - 2019 මාර්තු මස 05 වැනි අඟහරුවාදා - 2019.03.05

2113/5 ஆம் இலக்கம் - 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 05 ஆந் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி IV (அ) - மாகாண சபைகள்

மாகாண சபை அறிவித்தல்கள்

ஊவா மாகாண, மாகாண சபை

ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண சபையின் 2019 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க ஊவா மாகாண சபையின் கூட்டுறவுச் சங்க (திருத்தப்பட்ட) நியதிச்சட்டத்தை அனுமதித்தல்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண சபையினால் 2019.02.07 ஆந் திகதி சம்மதிக்கப்பட்ட 2019.02.15 ஆந் திகதி ஊவா மாகாண கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் அனுமதிக்கப்பட்ட பூர்வாங்க நியதிச்சட்டத்தை அனைவரும் அறிந்துகொள்வதற்காக இத்தால் வெளியிடுகின்றேன்.

ஆர். ஏ. எச். ஏ. சமரசிங்க,

செயலாளர்,

ஊவா மாகாண, மாகாண சபை.

ஊவா மாகாண, மாகாண சபைச் செயலாளர் அலுவலகம்.

பதுளை இராஜ வீதி,

2019, பெப்புருவரி 27.



இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஊவா மாகாண, மாகாண சபை

2019 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க ஊவா மாகாண, மாகாண சபையின் கூட்டுறவுச் சங்க
(திருத்த) நிதியச் சட்டம்

**ஊவா மாகாண, மாகாண சபையின் 2011 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் சங்க
நிதியச்சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்கான நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நியதிச் சட்டம்**

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 13 ஆவது திருத்தம் மூலமாக மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களுக்கு அமைவாக ஊவா மாகாண, மாகாண சபையினால் இவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

கருக்கப் பெயரும்
நடைமுறைக்கு
வரும் திகதியும்.

01. இந்த நியதிச்சட்டம் ஊவா மாகாண, மாகாண சபையின் 2019 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் சங்க (திருத்த) நிதியச்சட்டம் என எடுத்துக் காட்டப்படலாமென்பதுடன் வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை எனில், அது ஊவா மாகாண ஆளுநரின் அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெற்ற திகதி தொடக்கம் அல்லது தீர்மானிக்கப்பட்ட திகதி தொடக்கம் அனைத்து பணிகளுக்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டுமென கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

பிரதான நியதிச்சட்டத்தின் 5 ஆவது பிரிவைத் திருத்தம் செய்தல்

பிரதான நியதிச்
சட்டத்தின்
5 ஆவது பிரிவை
திருத்தம்
செய்தல்.

02. (இதனகத்துப்பின்னர் பிரதான நியதிச்சட்டம் எனக் குறிப்பிடு செய்யப்படும்) ஊவா மாகாண, மாகாண சபையின் 2011 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் சங்க நிதியச்சட்டத்தின் 5 ஆவது பிரிவின் (5) ஆவது உப பிரிவு, அந்த உப பிரிவின் (அ) மற்றும் (ஆ) ஆம் பந்திகளை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாக கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பந்திகளை உள்ளடக்குவதன் ஊடாக இவ்வாறு திருத்தம் செய்யப்படுகிறது.

(அ) “இந்த நியதிச்சட்டத்தின் கீழ் அல்லது அதன் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படும் ஏதாவது விதிகளின் கீழ் உள்ள பதிவாளரின் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் அல்லது அதில் ஏதாவது அதிகாரம் ஒரு பிரதி பதிவாளருக்கு, உதவிப் பதிவாளருக்கு, பிரதி ஆணையாளருக்கு, உதவி ஆணையாளருக்கு ஒரு ஆவணம் மூலம் வழங்குவதற்கு பதிவாளருக்கு இயலுமானதாக இருக்க வேண்டும்.”

(ஆ) “மேற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள (அ) பந்தியின் கீழ் வழங்கப்படும் ஏதாவது ஒரு அதிகாரத்தை செயற்படுத்த அந்த அதிகாரங்களையுடைய பிரதிப் பதிவாளருக்கு அல்லது உதவிப் பதிவாளருக்கு அல்லது பிரதி ஆணையாளருக்கு அல்லது உதவி ஆணையாளருக்கு இயலுமானதாக இருக்க வேண்டும்.”

பிரதான நியதிச்
சட்டத்தின்
69 ஆவது
பிரிவை
திருத்தம் செய்தல்

03. பிரதான நியதிச்சட்டத்தின் (69) ஆவது பிரிவின் (4) ஆவது உப பிரிவை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாக கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புதிய உப பிரிவை உள்ளடக்குவதன் ஊடாக இவ்வாறு திருத்தம் செய்யப்படுகிறது.

“(4) (1) என்ற உப பிரிவின் (அ) பந்தியின் கீழ் நீதியரசருக்கு சான்றிதழ் ஒன்று வழங்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் பணத்தை அறவிடத் தவறியவர்களுக்கு எதிராக மேலும் நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் என்று காரணத்தை தெரிவிப்பதற்காக நீதியரசரினால் அந்தப் பொறுப்பில் இருந்து தவறியவர்களை தம் முன்னால் நிறுத்த வேண்டும் என்பதுடன் போதுமான காரணங்களை அவர் தெரிவிக்கவில்லை என்றால்

சிறைப்படுத்துவதன் மூலம் தண்டனை வழங்க முடியாவிட்டாலும் அபராதத்தின் மூலம் மாத்திரம் தண்டனை வழங்கக் கூடிய தவறுக்கு பொறுப்பிலிருந்து தவறியவர் தொடர்பாக நீதியரசரினால் அறிவிக்கப்பட்ட தண்டனை உத்தரவில் விதிக்கப்பட்ட அபராதமாக அந்த தொகை கருதப்பட வேண்டும். மேலும் 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் 291 ஆவது பிரிவின் (அப்பிரிவின் (அ) மற்றும் (ஆ) பந்திகள் தவிர்த்து) ஏற்பாடுகள் பொருந்துவதுடன் அந்த தண்டனை உத்தரவை வழங்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய நீதியரசரினால் வழங்கப்படக் கூடிய சில ஏற்பாடுகளை அவர் மூலம் வழங்கப்படலாம். 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் 291 ஆவது பிரிவுக்கு அமைய விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை விடுத்து சிறைப்படுத்தப்படும் காலத்திற்கு தண்டனை உத்தரவு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பிலிருந்து தவறியவர் மேற்குறிப்பிட்ட (1) ஆவது உப பிரிவின் (ஆ) பந்தியில் குறிப்பிட்ட சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு தொகையைச் செலுத்துவதன் மூலம் விடுவிக்கப்படக்கூடாது.”

04. இந்த நிதியச்சட்டத்தின் சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி உரைகளுக்கிடையில் ஏதாவது ஒவ்வாமை ஏற்பட்டால் அப்பொழுது சிங்கள மொழி உரை மேலோங்கி நின்றல் வேண்டும்.

ஒவ்வாமை
ஏற்படும்
பட்சத்தில்
சிங்கள மொழி
உரை மேலோங்கி
நின்றல்
வேண்டும்
என்பதாக